



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ตร.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๓๖

ที่ ๐๐๐๙.๑๕/ว ๙๓

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๗

ผบช.กมค. และ ผบช.สงป.

ด้วยประธาน ก.ตร. ได้ลงนามในระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๗ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบ ก.ตร. ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเหมาะสม จึงให้ถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้

๑. “หน่วย” หมายถึง

กองบัญชาการต้นสังกัด หรือกองบังคับการต้นสังกัด หรือหน่วยงานเทียบเท่า ในกรณีที่เป็น การดำเนินการเกี่ยวกับอัตรา ต.พ.ต. ของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองคดีอาญา (คค.) หรือส่วนตรวจสอบสำนวนคดี อุทธรณ์และฎีกา (อฎ.) ระดับ รอง สว. – รอง ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

๒. ให้หน่วยตามข้อ ๑ มีหน้าที่ในการจัดทำทำเนียบแสดงตำแหน่งข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการควบคุมและ ตรวจสอบสำหรับการจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจได้รับและหมดสิทธิได้รับ ต.พ.ต.

๓. “คณะกรรมการ”

เนื่องจากระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะ เป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในข้อ ๔ กำหนดกรณีที่มี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดกำหนดให้การดำเนินการใดเป็นอำนาจ ของอธิบดี หรือแทน ผบ.ตร. หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ให้ ผบช. มีอำนาจเช่นนั้นในฐานะอธิบดี หรือแทน ผบ.ตร. ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการนั้น ๆ ดังนั้น จึงให้กองบัญชาการ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการประเมินผลงานพร้อมทั้งมีอำนาจหน้าที่ในการประเมิน ผลงานตามระเบียบ ก.ตร. ๗

๔. การใช้อัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการ และให้ความเห็นทางกฎหมาย (ต.พ.ต.) ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๔.๑ อัตรา ต.พ.ต. ๑ อัตราต่อข้าราชการตำรวจ ๑ คน และ

๔.๒ อัตราที่ได้รับต้องตรงตามตำแหน่งที่ ก.ตร. กำหนด

๕. ขั้นตอนการพิจารณาและสั่งให้ได้รับ ต.พ.ต. ให้หน่วยต้นสังกัดของข้าราชการตำรวจตาม ข้อ ๑ เสนอผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี มีคำสั่งให้ได้รับ ต.พ.ต. ตั้งแต่วันที่

/ข้าราชการ...

ข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีคุณสมบัติครบองค์ประกอบตามข้อ ๓ ของระเบียบ ก.ตร.ฯ โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องของสำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย

๖. การพิจารณามีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจได้รับหรือหมดสิทธิได้รับ ต.พ.ต. ให้ทำตามแบบและคำอธิบายท้ายหนังสือฉบับนี้

๗. การพิจารณามีคำสั่งให้หมดสิทธิได้รับ ต.พ.ต. ให้หน่วยเสนอผู้มีอำนาจมีคำสั่งให้หมดสิทธิได้รับ ต.พ.ต. ตั้งแต่วันที่สิทธิในการได้รับเงิน ต.พ.ต. สิ้นสุดลงตามข้อ ๗ ของระเบียบ ก.ตร.ฯ

๘. การดำเนินการเพื่อมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจได้รับหรือหมดสิทธิได้รับ ต.พ.ต. ให้หน่วยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้มีสิทธิหรือหมดสิทธิได้รับ ต.พ.ต.

๙. การพิจารณามีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิได้รับ ต.พ.ต. ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย ให้หน่วยพิจารณาถึงผลกระทบที่จะทำให้ข้าราชการตำรวจเสียสิทธิได้รับ ต.พ.ต.

๑๐. การดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหนังสือฉบับนี้ให้พึงระมัดระวังอย่าให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

พล.ต.อ.

(ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล)

ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) พรท.ผบ.ตร.

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการตำรวจที่ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย (ต.พ.ต.)

ส่วนที่ ๑ : คุณสมบัติของบุคคลและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

๑. ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมายมีสิทธิได้รับ ต.พ.ต. เมื่อครบองค์ประกอบ ดังนี้

๑.๑ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย

๑.๒ ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา

๑.๓ ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย ที่ ก.ตร. กำหนด

๑.๔ ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการ

๒. ระยะเวลาปฏิบัติงานด้านตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย และการมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย (ต.พ.ต.)

๒.๑ ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมายที่ขอรับ ต.พ.ต. ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ก.ตร.ฯ ดังนี้

ตำแหน่งและระดับ	ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
รองสารวัตร	
○ ผู้มีวุฒิปริญญาตรี	ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
○ ผู้มีวุฒิปริญญาโท	ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
○ ผู้มีวุฒิปริญญาเอก	ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
สารวัตร หรือรองผู้กำกับการ	ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ผู้กำกับการ หรือรองผู้บังคับการ	ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๒.๒ การนับระยะเวลาปฏิบัติงานตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมายให้พิจารณาตามแนวทาง ดังนี้

(๑) ผู้ดำรงตำแหน่งรองสารวัตร สารวัตร รองผู้กำกับการ ผู้กำกับการ และรองผู้บังคับการที่จะขอรับ ต.พ.ต. ครั้งแรกให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นทางคดีในสำนวนคดีอาญาตามมาตรา ๑๔๕ แห่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ การพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายหรือทางคดีในสำนวนคดีอาญาแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการพิจารณาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและวิชาการตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย มานับรวมได้ทั้งหมด

(๒) ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย และได้รับ ต.พ.ต. อยู่แล้ว ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมายในระดับสูงขึ้น แต่ยังไม่ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการให้มีสิทธิได้รับ ต.พ.ต. ในระดับตำแหน่งเดิมไปก่อน

(๓) ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างอื่น ซึ่งไม่ใช่งานตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมายไม่ให้นำระยะเวลาการปฏิบัติงานในช่วงนั้นมานับรวมเป็นระยะเวลาปฏิบัติงานตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมายเพื่อใช้ในการขอรับ ต.พ.ต.

ส่วนที่ ๒ : หลักเกณฑ์การประเมิน

๑. การประเมินผลการปฏิบัติและความรู้ด้านวิชาการ

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมายที่จะขอรับ ต.พ.ต. ต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติและความรู้ด้านวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

๑.๑ ให้คณะกรรมการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้ง มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติและความรู้ด้านวิชาการของผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย ก่อนและระหว่างปฏิบัติงานในแต่ละปี เพื่อให้มีสิทธิได้รับ ต.พ.ต.

๑.๒ ให้ผู้ขอรับการประเมิน จัดทำผลงานหรือผลสำเร็จของงานหรือข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนางานด้านกฎหมาย พร้อมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงหรือพัฒนางานดังกล่าวอย่างน้อยจำนวน ๑ เรื่อง ดังนี้

(๑) กรณีจัดทำผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านการตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมายต้องเป็นผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่จัดทำขึ้นในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งและได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย

(๒) กรณีจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนางานด้านกฎหมาย ต้องเป็นข้อเสนอที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา สั่งการให้มีการนำไปปฏิบัติจริงแล้ว แต่ต้องไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร

๑.๓ ผลงานที่นำมาประเมินจะต้องมีเอกสารหรือหลักฐานที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นผลงานที่แท้จริงของผู้ขอรับการประเมิน กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ขอรับการคัดเลือกได้มีส่วนร่วมในการจัดทำผลงานในส่วนใด หรือเป็นสัดส่วนเท่าใด และมีคำรับรองจากผู้มีส่วนร่วมในผลงานนั้นและจากผู้บังคับบัญชาด้วย

๑.๔ ผลงานที่ได้นำมาใช้ประเมินเพื่อขอรับการคัดเลือกให้ได้รับ ต.พ.ต. หรือได้นำมาใช้ประเมินในกรณีอื่นๆ แล้ว จะนำมาใช้ประเมินให้มีสิทธิได้รับ ต.พ.ต. ในระดับสูงขึ้นอีกไม่ได้

๑.๕ การพิจารณาผลงานหรือผลสำเร็จของงานหรือข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนางานด้านกฎหมาย ให้พิจารณาจากระดับความรู้ความเข้าใจ รวมไปถึงทักษะ ความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงาน การปรับใช้กฎหมายและตีความกฎหมายของผู้ขอรับการประเมินอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

(๑) กรณีเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านการตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย ผลงานที่เข้าเกณฑ์ผ่านการประเมินจะต้องเป็นเป็นผลงานที่มีคุณภาพ มีความยุ่งยากสูงและสะท้อนให้เห็นถึงระดับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะความชำนาญและประสบการณ์ในการตรวจสอบสำนวนอัยการ และให้ความเห็นทางกฎหมาย การปรับใช้กฎหมายและการตีความกฎหมาย และเป็นผลงานที่ได้นำไปปฏิบัติจริง และประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

(๒) กรณีจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนางานด้านกฎหมาย ผลงานที่เข้าเกณฑ์ผ่านการประเมินต้องเป็นข้อเสนอที่ได้นำความรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย มาประยุกต์ใช้ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงหรือพัฒนางานด้านกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนำไปปฏิบัติจริง เช่น การจัดทำร่างแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พิจารณาสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

๑.๖ เกณฑ์การพิจารณาแบ่งเป็น ๒ ระดับคือ “ผ่านการประเมิน” และ “ไม่ผ่านการประเมิน” ผลงานหรือข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนางานด้านกฎหมายที่ไม่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการฯ ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินดังกล่าวให้ผู้ขอรับการประเมินทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข พัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อไป โดยผู้ขอรับการประเมินมีสิทธิยื่นแบบเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านการตรวจสอบสำนวนอัยการหรือข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนางานด้านกฎหมายใหม่ เพื่อขอรับการประเมินในคราวต่อไป

๒. การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล

การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้

๒.๑ ให้คณะกรรมการฯ กำหนดแนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย ตามความเหมาะสม อาทิ การสัมภาษณ์ การสังเกตตรวจสอบพฤติกรรมการทำงาน โดยอาจกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ซึ่งเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่คาดหวังสำหรับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย เพื่อใช้ประกอบการประเมิน และให้แบ่งระดับการประเมินออกเป็นอย่างน้อย ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับการประเมิน	คะแนน
ดีเด่น	ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
ดีมาก	ได้คะแนนร้อยละ ๘๐-๘๙
ดี	ได้คะแนนร้อยละ ๗๐-๗๙
พอใช้	ได้คะแนนร้อยละ ๖๐-๖๙
ต้องปรับปรุง	ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๒.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมินและผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง เป็นผู้ร่วมกันประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลของผู้ขอรับการประเมิน

๒.๓ ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ต้องได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ในกรณีที่พบว่าผู้ขอรับการประเมินคนใดไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมินแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแก่ผู้ขอรับการประเมิน เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อไป

ส่วนที่ ๓ : ขั้นตอนการประเมิน

๑. ให้ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ยื่นแบบ ต.พ.ต. ๑ ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและประวัติการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย พร้อมทั้งเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานหรือข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนางานด้านกฎหมาย

ทั้งนี้ให้ผู้ขอรับการประเมินจัดส่งสำเนาประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย ที่ ก.ตร. กำหนด รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำเนาผลงานหรือสำเนารายการจัดทำข้อเสนอในการปรับปรุงและพัฒนาด้านกฎหมายโดยมีการรับรองสำเนาถูกต้อง

๒. ให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมแบบ ต.พ.ต. ๑ พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลของผู้ขอรับการประเมิน ตามแบบ ต.พ.ต. ๒ ในส่วนที่ ๒ แล้วส่งให้เลขานุการ (ผ่านผู้ช่วยเลขานุการ) เพื่อเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติและความรู้ด้านวิชาการให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

๓. ก่อนที่จะเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติและความรู้ด้านวิชาการให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ให้เลขานุการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินและสรุปผลการตรวจสอบแล้วนำผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลที่ผ่านการประเมินแล้วเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและความรู้ด้านวิชาการของผู้ขอรับการประเมินต่อไป

๔. ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและความรู้ด้านวิชาการ คณะกรรมการฯ อาจมีมติให้ผู้ขอรับการประเมินจัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้ เมื่อคณะกรรมการฯ มีมติให้ผ่านการประเมินแล้ว ให้สำนักงานกฎหมายและคดี นำผลการพิจารณาเสนอต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาออกคำสั่งให้ได้รับ ต.พ.ต. ต่อไป

๕. ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน มีคำสั่งให้ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมายที่ “ผ่านการประเมิน” ได้รับ ต.พ.ต. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ และ
ไม่ก่อนวันที่ผู้ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติของบุคคลครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

กรณีตามวรรคหนึ่ง หากต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้การได้รับ ต.พ.ต. มีผลตั้งแต่วันที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ และไม่ก่อนวันที่ผู้ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติของบุคคลครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
